

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4948/2533

บริษัท แปซิฟิค เทเลวิชั่น เอ็นจิเนียริง
จำกัด

กรมศุลกากร

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ษฎาการ มาตรา 30 (2)

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2

เมื่อโจทก์นำสินค้าพิพาทเข้ามาในราชอาณาจักร เจ้าพนักงานกรมศุลกากรได้
ประเมินอากรขาเข้า ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลและในรายการที่สำแดงภาษี
อากรมียอดเงินสำหรับอากรขาเข้า ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลแยกกันแต่ละ
รายการ ย่อมถือได้ว่าเป็นการประเมินภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล โดยเจ้า
พนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากรแล้ว หากโจทก์เห็นว่าไม่ถูกต้องอย่างไรก็ชอบ
ที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรเสียก่อนการที่โจทก์อุทธรณ์
ต่อผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ราคา กรมศุลกากรมิใช่เป็นการอุทธรณ์ต่อคณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากรโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิก
ถอนการประเมินภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล โจทก์ซื้อสินค้าพิพาทจากบริษัทผู้
ขายในต่างประเทศในราคาต่ำกว่าที่โจทก์เคยซื้อและสำแดงราคาในการนำเข้าครั้งแรก
ก่อนเพราะผู้ขายซื้อจากผู้ผลิตได้ในราคาต่ำลง แต่เป็นการขายสินค้าในราคาปกติ
ทั่วไป เพื่อให้ลูกค้าสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้มิใช่ลดหย่อนให้แก่โจทก์โดยเฉพาะ
เพียงรายเดียว แม้จะเป็นช่วงระยะเวลาไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่การนำเข้าในครั้งแรกก่อน
ราคาของประเภทและชนิดเดียวกันก็มีราคาลดลงได้ อีกทั้งปรากฏด้วยว่าเมื่อโจทก์

นำสินค้าชนิดเดียวกันเข้ามาในราชอาณาจักรภายหลังกรณีพิพาทนี้จำเลยก็ได้ยอมรับ
ราคาที่ลดต่ำลงดังที่โจทก์สำแดงด้วย ยิ่ง สนับสนุนให้เห็นว่า จำเลยได้ยอมรับว่า
สินค้าพิพาทมีราคาอันแท้จริงในท้องตลาดลดต่ำลง และฝ่ายจำเลยก็มีได้นำสืบให้เห็น
ว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาดเป็นเท่าใด เพียงแต่อาศัยราคาที่โจทก์เคยนำเข้ามา
ครั้งก่อนภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน มาเป็นเกณฑ์ประเมินราคาเท่านั้น จึงถือ
ได้ว่าราคาสินค้าพิพาทที่ต่ำลงตามที่โจทก์สำแดงนั้นเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด.

โจทก์ฟ้องว่า ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2530 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2530
โจทก์ได้ซื้อวิทยุตามตัวพร้อมอุปกรณ์ครบชุดยี่ห้อโมโตโรล่า โมเดล เอ.04 พี.จี.บี.
4661 บี.พี.อาร์. 2000 จากประเทศสหรัฐอเมริกา และนำเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
ในราคาชุดละ 164 เหรียญสหรัฐอเมริกา เอฟ.โอ.บี. ตามบัญชีราคาสินค้าที่ซื้อขายรวม
12 เทียวก และใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้ารวม 12 ฉบับ โดย
สำแดงราคาตามที่ซื้อมาจริง แต่เจ้าพนักงานของจำเลยไม่พอใจราคาสินค้าตามที่
โจทก์สำแดง ได้สั่งให้โจทก์เพิ่มราคาและคำนวณเงินค่าภาษีอากรจากราคาสินค้าที่
เพิ่มขึ้นเรียกเก็บเงินจากโจทก์เกินไปทั้งสิ้น 841,374 บาท โจทก์ยอมเพิ่มราคาและ
ชำระค่าภาษีอากรตามจำนวนที่เจ้าพนักงานจำเลยกำหนดเพื่อนำสินค้าออกไปจาก
อารักขาของกรมศุลกากร แต่ได้โต้แย้งสงวนสิทธิอุทธรณ์ไว้ด้านหลังใบขนสินค้าทุก
ฉบับ และต่อมาโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อกองวิเคราะห์ราคา กรมศุลกากร ต่อมาวันที่
28 มกราคม 2531 จำเลยได้แจ้งผลการอุทธรณ์การประเมินอากรให้โจทก์ทราบว่า
เจ้าพนักงานจำเลยได้ประเมินราคาชอบแล้ว โจทก์ซื้อสินค้าจากประเทศผู้ผลิต
โดยตรงราคาสินค้าที่โจทก์ซื้อมาและสำแดงในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดง
รายการการค้าทุกฉบับเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด การที่จำเลยใช้ราคาสินค้าเก่า

ซึ่งโจทก์เคยนำเข้ามา เมื่อปี 2429 มาเป็นเกณฑ์เพิ่มราคาสินค้าที่โจทก์นำเข้ามาขาย
พิพาท จึงมิใช่ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด ขอให้พิพากษาว่าการประเมินของจำเลย
ไม่ชอบและเพิกถอนการประเมินดังกล่าว กับให้จำเลยคืนเงิน 841,374 บาทแก่
โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า ก่อนเกิดเหตุโจทก์เคยนำสินค้าเช่นเดียวกับสินค้าพิพาทเข้ามา
ในราชอาณาจักรไทยรวม 8 ครั้ง ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2530 โจทก์
สำแดงราคาทั้ง 8 ครั้งในราคาเอฟ.โอ.บี. ชุดละ 195 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเจ้า
พนักงานจำเลยก็พอใจราคาสินค้าที่โจทก์สำแดงดังกล่าว แต่ต่อมาวันที่ 14
พฤษภาคม 2530 โจทก์นำสินค้าพิพาทเข้ามาในราชอาณาจักรไทยกลับสำแดงราคา
เอฟ.โอ.บี. ชุดละ 164 เหรียญสหรัฐอเมริกา แตกต่างจากการนำเข้าครั้งสุดท้ายเมื่อ
วันที่ 17 เมษายน 2530 โดยราคา เอฟ.โอ.บี. ลดลงถึงชุดละ 31 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา ทั้ง ๆ ที่ระยะเวลาห่างกันเพียง 27 วันเท่านั้น สินค้าพิพาทตามใบขน
สินค้าทั้ง 12 ฉบับในคดีนี้ โจทก์สั่งซื้อในคราวเดียวกัน เพียงแต่ได้แยกการนำเข้าซึ่ง
หากจะพิจารณาถึงปริมาณการนำเข้า ก็ปรากฏว่าในครั้งก่อน ๆ โจทก์ก็เคยนำสินค้า
พิพาทเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นจำนวนมากเช่นกันดังนั้นปริมาณของสินค้าจึงไม่มี
ผลต่อราคา และสินค้าพิพาทก็ไม่ใช่สินค้าที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงราคารวดเร็ว ราคา
สินค้าที่โจทก์สำแดงในคดีนี้ได้ลดลงถึง 15.90 เปอร์เซ็นต์ จึงมิใช่เป็นการปรับราคา
ตามปกติวิสัย ราคาสินค้าที่โจทก์สำแดงตามบัญชีราคาสินค้าจึงมิใช่ราคาอันแท้จริงใน
ท้องตลาดราคาสินค้าตลาดที่จำเลยใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาคือราคาสินค้าที่
โจทก์เคยนำเข้ามาในเดือนเมษายน 2530 ซึ่งโจทก์ได้สำแดงราคา เอฟ.โอ.บี. ชุดละ
195 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาที่โจทก์นำสินค้าพิพาทเข้ามา
ในราชอาณาจักรไทยตามใบขนสินค้าเข้าทั้ง 12 ฉบับในคดีนี้ระยะเวลาห่างกัน
เพียง 1-5 เดือนเท่านั้น จึงเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด โจทก์ยื่นอุทธรณ์ขอให้
ทบพวนผลการพิจารณาการอุทธรณ์ราคาในคดีนี้เมื่อพ้นกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่

วันที่โจทก์ได้รับแจ้งผลการอุทธรณ์การประเมินราคา โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดี อันเป็นการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อศาลในส่วนของการประเมินค่าและภาษีบำรุงเทศบาลที่ประเมินเพิ่มขึ้น ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของจำเลยตามฟ้องเกี่ยวกับอากรขาเข้า โดยให้ถือราคาชุดละ 164 เหรียญสหรัฐอเมริกาตามฟ้อง ส่วนการประเมินเกี่ยวกับภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลให้ยกฟ้องโจทก์ โดยให้เป็นไปตามที่จำเลยได้ประเมินไว้ ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของยอดเงินที่ต้องชำระคืนแก่โจทก์ นับแต่วันที่โจทก์ได้ชำระเงินแก่จำเลยตามใบขนสินค้าขาเข้าแต่ละฉบับเป็นต้นไป

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าสินค้าของโจทก์รายนี้เจ้าพนักงานของจำเลยได้ประเมินตามกฎหมายศุลกากรมิใช่เป็นการประเมินตามประมวลรัษฎากร โจทก์ไม่จำต้องอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร เพียงแต่โจทก์อุทธรณ์ต่อกรมศุลกากร โจทก์ก็มีอำนาจฟ้อง นั้น เห็นว่า เมื่อโจทก์นำสินค้าพิพาทเข้ามาในราชอาณาจักรเจ้าพนักงานของจำเลยได้ประเมินอากรขาเข้า ภาษีการค้า และภาษีบำรุงเทศบาล และในรายการที่สำแดงภาษีอากรก็มียอดเงินอากรขาเข้า ภาษีการค้า และภาษีบำรุงเทศบาลแยกกันแต่ละรายการ ย่อมถือได้ว่าการประเมินภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลโดยเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 87 (2) แล้ว หากโจทก์เห็นว่าไม่ถูกต้องอย่างไรก็ชอบที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรเสียก่อน การที่โจทก์อุทธรณ์ต่อผู้อำนวยความสะดวกวิเคราะห์ราคากรมศุลกากร ขอให้พิจารณารับราคาสินค้าตามที่โจทก์นำเข้ามามิใช่

เป็นการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลระบวรฐฎากรโจทก์ไม่มี
อำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลต่อศาล

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยมีว่า การประเมินของเจ้าพนักงาน
จำเลยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งต้องพิจารณาว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของ
สินค้าพิพาทเป็นจำนวนเท่าใด โจทก์ถือตามราคาที่ซื้อมาชุดละ 164 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา จำเลยโต้แย้งว่าโจทก์เคยซื้อมาในราคาชุดละ 195 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา ในครั้งนี้โจทก์นำเข้าห้างจากครั้งก่อนไม่ถึงหนึ่งเดือน และราคาสินค้า
มิได้ลดลงอย่างรวดเร็ว โจทก์มีนายสุธี ศุภวัฒนกุล และร้อยตรีแปลงคำเมือง เบิก
ความประกอบเอกสารหมาย จ.23 ว่า บริษัทผู้ขายได้ขายสินค้าพิพาทราคาต่ำลง เพ
ราะผู้ขายซื้อจากผู้ผลิตได้ในราคาต่ำลงและเพื่อให้ลูกค้าสามารถแข่งขันกับราคาของ
ผู้อื่นได้บริษัทแปซิฟิคเทเลซิส อินเตอร์เนชั่นแนล มีสาขาอยู่ ทั่วโลกและเป็นผู้ได้รับ
สิทธิในการจำหน่ายวิทยุตามตัวสินค้าพิพาทจากผู้ผลิตแต่ผู้เดียว เห็นได้ว่าการซื้อ
ขายรายนี้โจทก์ซื้อมาในราคาชุดละ 164 เหรียญสหรัฐอเมริกบริษัทผู้ขายได้ขายต่ำ
กว่าราคาที่เคยขายเดิม แต่เป็นการขายสินค้าในราคาปกติทั่วไปเพื่อจะให้ลูกค้า
สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ มิใช่ลดหย่อนราคาให้แก่โจทก์โดยเฉพาะเพียงรายเดียว
แม้จะเป็นช่วงระยะเวลาไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่การนำเข้าในครั้งก่อน ราคาของ
ประเภทและชนิดเดียวกันก็มีราคาลดลงได้ นอกจากนี้ยังปรากฏว่า เมื่อโจทก์นำ
สินค้าชนิดเดียวกันเข้ามาในราชอาณาจักรตามใบอนุญาตสินค้าเอกสารหมาย จ.29 จ.25
และ จ.26เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 5 พฤศจิกายน และ 16 พฤศจิกายน 2530 ตาม
ลำดับอันเป็นเวลาภายหลังกรณีพิพาทนี้ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ราคากรมศุลกากร
จำเลยก็ได้ยอมรับราคาชุดละ 164 เหรียญสหรัฐอเมริกาตามที่โจทก์สำแดงด้วย ตาม
หนังสือแจ้งผลอุทธรณ์การประเมินเอกสารหมายจ.27 ยิ่งสนับสนุนให้เห็นว่า จำเลย
ได้ยอมรับว่าสินค้าพิพาทที่โจทก์นำเข้ามีราคาอันแท้จริงในท้องตลาดลดลง ฝ่าย
จำเลยมิได้นำสืบให้เห็นว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของสินค้าพิพาทเป็นราคา

เท่าใดคงเพียงแต่อาศัยราคาที่โจทก์เคยนำเข้ามาในครั้งก่อนและเป็นเวลาห่างจากที่โจทก์นำเข้ามาในคดีนี้ไม่เกิน 6 เดือน มาเป็นเกณฑ์ประเมินราคาอันแท้จริงในท้องตลาดเท่านั้น พยานหลักฐานโจทก์จึงมีน้ำหนักดีกว่าพยานจำเลย ข้อเท็จจริงพึงได้ตามพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบว่าสินค้าพิพาทมีราคาอันแท้จริงในท้องตลาดชุดละ 164 เหรียญสหรัฐอเมริกาการที่เจ้าพนักงานจำเลยประเมินราคาเพิ่มขึ้นเป็นชุดละ 195 เหรียญสหรัฐอเมริกา จึงเป็นการไม่ชอบ แต่ที่ศาลฎีกาพิจารณากลางพิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของยอดเงินที่ต้องชำระคืนแก่โจทก์ นับแต่วันที่โจทก์ได้ชำระเงินแก่จำเลยตามใบขนสินค้าเข้าแต่ละฉบับเป็นต้นไป โดยมีได้ระบุว่าให้ใช้จนถึงเมื่อใด และมีได้มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ในปัญหานี้ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้องโดยให้จำเลยชำระดอกเบี้ยเช่นว่านั้นจนกว่าจะชำระเงินที่ต้องคืนให้แก่โจทก์เสร็จ

พิพากษายืน แต่ดอกเบี้ยของยอดเงินที่ต้องชำระคืนโจทก์นั้นให้จำเลยชำระจนกว่าจะชำระเงินที่ต้องคืนให้แก่โจทก์เสร็จ.

(ก้าน อันนันทน์-เดชา สุวรรณโณ-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ